

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 593/2537 องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีรัมย์ กับ
พวก

โจทก์

พันตำรวจเอก นิยม วัจนะลักษณ์ กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448

จำเลยซึ่งเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสียหาย มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และหาตัวผู้รับผิดชอบแพ่งขึ้น 2 ชุดคณะกรรมการสอบสวนชุดแรกทำบันทึกเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและ ย. ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ดำเนินการต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2527 ส่วนรายงานของคณะกรรมการชุดหลังได้มีการบันทึกเสนอ และ ย.ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ดำเนินการหลังจากนั้นถือว่าโจทก์ที่ 1 ทราบความเสียหายและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2527 ต่อมา ย. ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้กรมการปกครองโจทก์ที่ 2 ทราบความเสียหายและบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2527 ส่วนโจทก์ที่ 3 ไม่ปรากฏว่าทราบตัวผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเมื่อใด แต่ได้ความว่า ย.ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แจ้งผลการสอบสวนให้โจทก์ที่ 3 ทราบ จึงพึงได้ว่าโจทก์ที่ 3 ทราบตัวผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหลังจากวันที่ 13 กันยายน 2527

โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2528 จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ครอบครองดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนจังหวัด สนับสนุนการป้องกันประเทศ โจทก์ที่ 2 เป็นนิติบุคคล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งของโจทก์ที่ 2 ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการบรรเทาภัยที่เกิดจากการกระทำของข้าศึก รักษาความสงบภายในป้องกันการจลาจล โจทก์ที่ 2 ได้จัดซื้ออาวุธปืนลูกซองและกระสุนปืนลูกซองเพื่อจ่ายให้จังหวัดตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง โจทก์ที่ 3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาวุธปืนลูกซองห้านัด 12 กระบอกซึ่งให้โจทก์ที่ 2 ยืมไปใช้ตามโครงการดังกล่าว จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาอาวุธปืนและกระสุนปืนของโจทก์ทั้งสามไม่ให้สูญหายหรือเสียหาย จำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ซึ่งได้รับคำสั่งให้รับผิดชอบสายงานพลาธิการ มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 7 ที่ 8 และที่ 9 ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกพลาธิการและจำเลยที่ 10 ซึ่งเป็นผู้ถือกุญแจห้องเก็บอาวุธปืนจำเลยทั้งสิบจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กล่าวคือ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ณะเกิดเหตุมีหน้าที่ต้องวางระเบียบในการเก็บรักษาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ควบคุมดูแลสายงานพลาธิการ ได้ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จำเลยที่ 7 ถึงที่ 9 มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานในหน้าที่พลาธิการทั้งหมดรวมทั้งการเก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ไม่จัดทำบัญชีคุมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน ไม่ได้วางระเบียบการควบคุมตรวจสอบ ไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนจำเลยที่ 10 มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่ไม่ทำบัญชีคุม ไม่ได้ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เป็นเหตุให้อาวุธปืนและกระสุนปืนที่ฝากเก็บที่แผนกพลาธิการ กองกำกับ การตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ขาดหายไป ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 และจำเลยที่ 7 ถึงที่ 10 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 1,327,780 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 9 และที่ 10 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 65,530 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ให้การในทำนองเดียวกันว่าโจทก์ทั้งสามมิใช่เจ้าของทรัพย์สิน ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยทั้งสิบมิได้ทำละเมิดฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9 กับ โจทก์ทั้งสามตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและขอให้ศาลชั้นต้น พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9 ชำระหนี้แก่โจทก์ทั้ง สามตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และให้จำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 8 ชดใช้เงิน คนละ 165,972.50 บาท จำเลยที่ 5 ชดใช้เงิน 175,622.50 บาท จำเลยที่ 10 ชดใช้ เงิน 184,006.10 บาท แก่โจทก์ทั้งสามพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ ปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม

โจทก์ทั้งสาม จำเลยที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 8 และที่ 10 อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 จำเลยที่ 5 ถึงแก่กรรมศาลอุทธรณ์ ภาค 1 อนุญาตให้นางสาวกัญญาเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 5 ต่อมาจำเลยที่ 5 ขอลถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 8 ชดใช้เงินคนละ 167,623.58 บาท จำเลยที่ 5 ชดใช้เงิน 177,273.58 บาท แก่โจทก์ทั้งสาม นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 8 และที่ 10 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฟังได้ว่า จำเลยที่ 8 และที่ 10 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่แผนกพลธิการรับฝากไว้โดยตรง นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังฟังได้ต่อไปว่า ขณะที่จำเลยที่ 8 ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ทำหลักฐานบัญชีควบคุมอาวุธปืน กระสุนปืนที่รับฝากให้เป็นที่ยับยั้ง ประตูลังอาวุธก็ปรากฏว่าปล่อยให้มีการเลื่อนขึ้นลงได้ขณะปิดใส่กุญแจ ดังนั้นเมื่อปรากฏว่าอาวุธปืนและกระสุนปืนสูญหายไป จำเลยที่ 8 และที่ 10 จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ทั้งสาม

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 8 และที่ 10 ว่า ฟ้องโจทก์ทั้งสามขาดอายุความแล้วหรือไม่ ได้ความจากนายยุทธผู้รับมอบอำนาจโจทก์ทั้งสามว่า เมื่อ พ.ศ. 2525 ได้รับรายงานจากจำเลยที่ 2 ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ว่า อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนที่เก็บรักษาไว้ที่แผนกพลธิการ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์หายไปบางส่วนนายยุทธในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งขึ้น 2 ชุด กรรมการชุดแรกรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ตามหนังสือลงวันที่ 9 สิงหาคม 2527 กรรมการชุดหลังรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ตามหนังสือลงวันที่ 8 ตุลาคม 2527 โดยแสดงข้อเท็จจริงถึงจำนวนอาวุธ เครื่องกระสุนปืนที่หาย และค่าเสียหาย รวมทั้งบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ สำหรับรายงานของคณะกรรมการชุดแรกนั้น นายประพจน์ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ทำบันทึกความเห็นลงวันที่ 7 กันยายน 2527 เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายยุทธในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มีคำสั่งให้ดำเนินการกับผู้ที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และรายงานโจทก์ที่ 2ทราบเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2527 ส่วนรายงานของคณะกรรมการชุดหลังนายประพจน์บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2527 นายยุทธในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งให้ดำเนินการตามรายงานของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2527ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 ทราบความเสียหายและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2527 ต่อมานายยุทธในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งให้โจทก์ที่ 2 ทราบความเสียหายและบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2527 ส่วนโจทก์ที่ 3 ไม่ปรากฏว่าทราบตัวผู้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อใดแต่เมื่อฟังได้ว่านายยุทธผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้แจ้งผลการสอบสวนให้โจทก์ที่ 3 ทราบตัวบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลังจากวันที่ 13 กันยายน 2527 โจทก์ทั้งสามฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2528 คดีของโจทก์ทั้งสามจึงไม่ขาดอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ที่จำเลยที่ 8ฎีกาว่า เมื่อกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดแรกเสนอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ตามหนังสือลงวันที่ 9 สิงหาคม 2527 จึงต้องฟังว่า โจทก์ที่ 1 รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว คดีของโจทก์ที่ 1 จึงขาดอายุความนั้นเห็นว่า รายงานดังกล่าวเป็นการเสนอเรื่องให้โจทก์ที่ 1 ทราบ ส่วนโจทก์ที่ 1 จะทราบเมื่อใดเป็นอีกกรณีหนึ่งเมื่อได้ความว่ามีการเสนอรายงานดังกล่าวตามลำดับและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทราบ และสั่งให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2527 จึงถือว่าโจทก์ที่ 1 ทราบเรื่องในวันนั้น หาใช่วันที่ 9 สิงหาคม 2527 ดังที่จำเลยที่ 8ฎีกาไม่

พิพากษายืน

(สวรรณค์ ศักดาวิเศษ-สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ